

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1851/2531

กรมศุลกากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลบัลเอเยนซี กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ภาค 1, มาตรา ภาค 2 หมวด 7 ตอนที่
39 พิกัด ประเภที่ 39.07

หลักเกณฑ์การตีความพิกัตอัตราศุลกากรตามพระราชกำหนดพิกัตอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2503 ภาค 1 มีสาระสำคัญว่า ของชนิดใดประกอบด้วยวัตถุหรือสาร
ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปและเห็นได้ว่าอาจจัดเข้าได้ 2 ประเภที่ กรณีไม่อาจจัดเข้าใน
ประเภที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง ให้จัดเข้าในประเภที่ของวัตถุหรือส่วนควบที่มีลักษณะ
อันเป็นสาระสำคัญสำหรับของชนิดนั้น เมื่อสายคาดลดไขมันหน้าท้องโดยใช้ไฟฟ้ามี
ขดลวดไฟฟ้าซึ่งเป็นวัตถุอันเป็นสาระสำคัญของสินค้าจึงต้องจัดประเภที่สินค้านี้ตาม
ขดลวดไฟฟ้า ทั้งไม่มีข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัตอัตราศุลกากรให้จัด
สินค้านี้ดังกล่าวเข้าในประเภที่ของวัตถุที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ดังนั้น ที่โจทก์จัดสายคาด
ลดไขมันหน้าท้องโดยใช้ไฟฟ้าเข้าในประเภที่ 39.07 ตามประเภที่วัตถุที่ใช้ทำด้าน
นอกซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นวัตถุส่วนที่เป็นสาระสำคัญ จึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์การ
ตีความพิกัตอัตราศุลกากร.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินอากรที่ขาดและเงินเพิ่มให้โจทก์จำนวน 4,589.68 บาท

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ้องเนื่องจากจำเลยมิได้มีเจตนาเลี้ยงหรือพยายามเลี้ยงอากรขาเข้า การที่โจทก์ตีความว่าสินค้าของจำเลยอยู่ในพิกัดที่ 39.07 เป็นการขัดกับหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร ข้อ 5 ขอให้ยกฟ้อง และเนื่องจากจำเลยต้องชำระอากรตามพิกัด 90.18 ปี โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินประกัน 2,000 บาท ให้จำเลยพร้อมดอกเบี้ย จึงขอศาลบังคับให้โจทก์คืนเงินดังกล่าวแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า สินค้าตามฟ้องจัดอยู่ในพิกัด 39.07 จำเลยต้องชำระอากรเพิ่มตามฟ้องและไม่มีอำนาจที่จะเรียกเงินประกันคืนจากโจทก์

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์คืนเงินประกัน 2,000 บาทแก่จำเลยที่ 1 พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ภาค 1 แล้วมีสาระสำคัญว่า ของชนิดใดประกอบด้วยวัตถุหรือสารตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปและเห็นได้ว่าอาจจัดเข้าได้ 2 ประเภท กรณีที่ไม่อาจจัดเข้าในประเภทที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งให้จัดเข้าในประเภทของวัตถุหรือส่วนควบที่มีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญสำหรับของชนิดนั้น เมื่อสายคาดลดไขมันหน้าท้องโดยใช้ไฟฟ้ามีขดลวดไฟฟ้าเป็นสาระสำคัญดังที่กล่าวมาแล้ว การจัดประเภทสินค้าชนิดนี้ต้องจัดตามขดลวดไฟฟ้าซึ่งเป็นวัตถุอันเป็นสาระสำคัญของสินค้าไม่มีข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรให้จัด

สินค้าเข้าในประเภทของวัตถุที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ดังนั้นที่โจทก์จัดสายคาดลดไข่ม้วนหน้าท้องโดยใช้ไฟฟ้าเข้าในประเภทที่ 39.07 ตามประเภทวัตถุที่ใช้ทำด้านนอกซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นวัตถุก่อนที่เป็นสาระสำคัญ จึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรข้างต้น ที่ศาลภาษีอากรกลางเห็นว่าการประเมินของโจทก์ไม่ชอบศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นฟ้องด้วย

ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ที่ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองนั้นศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่า สินค้าตามที่จำเลยที่ 1 นำเข้า เป็นสินค้าในประเภทพิกัด 90.18 ปี ตามที่จำเลยทั้งสองฟ้องแย้งแล้ว กรณีจึงถือไม่ได้ว่าอากรเท่าที่จำเลยที่ 1 ชำระไปแล้วเป็นการถูกต้องโจทก์ย่อมมีอำนาจยึดเงินประกันไว้ต่อไปได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้โจทก์คืนเงินประกันให้จำเลยที่ 1 ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรไม่เห็นฟ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองให้ยก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง.

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ